

Appunti — Modulo D3: Diritto d'Autore e Tutela Giuridica del Software

Corso: Diritto dell'Informatica T **Materiale:** 03_DirInfo_2026_IPR_DEF.pdf
Normative: L. 633/1941 (LDA), artt. 2575-2583 c.c., D.Lgs. 518/92, Convenzione di Berna, Convenzione di Monaco art. 52

1. Quadro Normativo

Il diritto d'autore (D.A.) è disciplinato principalmente dalla **L. 633/1941** (LDA). Gli artt. 2575-2583 c.c. contengono disposizioni generali e rinviano alla LDA come legge speciale.

Fonti rilevanti: - **Artt. 2575-2583 c.c.:** oggetto, acquisto, contenuto, soggetti, trasmissione - **L. 633/1941 (LDA):** disciplina principale; modificata per l'IA generativa - **Convenzione di Berna:** tutela internazionale — il software è qualificato come opera letteraria - **D.Lgs. 518/92** (recepisce Dir. 91/250/CE): tutela uniforme del software come opera letteraria in UE - **Convenzione di Monaco art. 52:** esclude espressamente la brevettabilità del software “in quanto tale”

2. Il D.A. nel Codice Civile

Art. 2576 c.c. — titolo originario di acquisto: la **creazione dell'opera** (no adempimenti formali).

Art. 2577 c.c. — l'autore ha diritto esclusivo di pubblicare l'opera e utilizzarla economicamente; ha diritto morale di rivendicare la paternità e opporsi a modifiche pregiudizievoli.

Art. 2581 c.c. — la trasmissione dei diritti patrimoniali deve essere **provata per iscritto**.

Art. 2582 c.c. — diritto di “pentimento”: ritiro per gravi ragioni morali, con obbligo di indennizzare i titolari dei diritti economici.

3. L'Opera dell'Ingegno: Oggetto di Tutela

Opera vs. supporto materiale

L'opera è **indipendente dal supporto fisico** (dematerializzazione). Comprare un CD/libro non trasferisce alcun diritto sull'opera.

Quando sorge il D.A.? (art. 6 LDA)

Il D.A. sorge al **momento della creazione**. Per essere tutelata, l'opera deve essere **realizzata, concretizzata, esteriorizzata** — cioè venuta alla luce nel mondo esterno. **NON è tutelata una semplice idea.**

Chiarisci meglio “realizzata, concretizzata, esteriorizzata”? I tre termini indicano la stessa esigenza da tre angolazioni: l'opera deve esistere fisicamente o percettibilmente nel mondo esterno (realizzata = portata a esistenza; concretizzata = ha preso forma definitiva, non è solo in testa all'autore; esteriorizzata = è uscita fuori, può essere percepita da terzi). Un'idea che resta nella mente dell'autore non è tutelata. Un abbozzo scritto su carta lo è già, anche se non pubblicato.

Creatività

Non serve assoluta novità — serve: - **apporto personale** dell'autore - **originalità della forma espressiva** (non del contenuto) - non essere mera copia

Opere tutelate (art. 1 LDA) — 10 categorie

1. Letteratura, narrativa, poesia, saggistica, critica
2. Musica
3. Opere coreografiche e pantomimiche
4. Scultura, pittura, disegno, incisione, arti grafiche e figurative
5. Architettura
6. Opere cinematografiche e audiovisive
7. Fotografie
8. **Programmi per elaboratore** (software) — escluse idee, principi, interfacce
9. **Banche dati** come creazione intellettuale
10. Disegno industriale (con carattere creativo e valore artistico)

Nota: le **opere create con IA generativa** sono tutelabili se vi è un lavoro intellettuale significativo dell'autore umano.

Opere non tutelate (art. 5 LDA)

Testi degli atti ufficiali dello Stato e delle PA — liberamente riproducibili.

Elaborazioni (art. 4 LDA)

Traduzioni, adattamenti, trasformazioni di opere preesistenti che costituiscono una creazione intellettuale propria dell'autore — sono a loro volta tutelate.

4. Chi è l'Autore?

Autore (art. 8 LDA) = chi è **indicato nell'opera come tale**, nelle forme d'uso. Valgono anche pseudonimo, nome d'arte, sigla, segno convenzionale notoriamente noti.

Più autori

Opera collettiva (art. 7 LDA): contributi **distinguibili** tra gli autori. - Diritto sulle singole parti → ai rispettivi autori - Diritto sull'opera nel complesso → a chi organizza e dirige

Opera in comunione (art. 10 LDA): contributo **inscindibile e indistinguibile**. - Diritto spetta **in comune** a tutti - Parti indivise presuntivamente di **valore uguale** (salvo accordo scritto diverso) - Diritti morali esercitabili **individualmente** - Per pubblicare, modificare o usare diversamente dalla prima pubblicazione: **accordo di tutti i coautori**

D.A. e Pubbliche Amministrazioni

Stato, Regioni, Province, Comuni sono titolari del D.A. sulle opere create e pubblicate per loro conto. La durata dei diritti patrimoniali è però ridotta a **20 anni dalla prima pubblicazione** (anziché 70 anni post mortem).

5. In Cosa Consiste il D.A.?

Il D.A. si scinde in: - **Diritti morali** - **Diritti patrimoniali**

5.1 Diritti Morali

Diritti esclusivi a **tutela della personalità** dell'autore. Caratteri fondamentali: - **Indipendenti** dai patrimoniali - **Irrinunciabili** (l'autore non può rinunciarvi) - **Inalienabili** (non cedibili/vendibili) - **Imprescrittibili** (non scadono mai)

□ **Correzione importante:** negli appunti grezzi è scritto che i diritti morali “durano fino a 70 anni dalla morte dell’autore”. È sbagliato. I diritti morali sono **imprescrittibili** — non scadono mai, nemmeno dopo la morte dell’autore. I **70 anni post mortem** riguardano i diritti **patrimoniali**. Confondere questi due termini è un errore grave all’esame.

Dopo la morte dell’autore, i diritti morali possono essere esercitati da coniuge, ascendenti e discendenti diretti. In caso di finalità pubbliche, anche dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**.

Il Presidente del Consiglio interviene gratis? La norma non prevede un compenso per questo: l’esercizio in caso di finalità pubbliche è un potere-dovere istituzionale, non un atto patrimoniale. Non c’è un meccanismo di pagamento previsto.

I quattro diritti morali:

a) Paternità dell’opera: diritto di essere indicato e riconosciuto pubblicamente come creatore. Include il diritto di far circolare l’opera in forma anonima o sotto pseudonimo.

b) Integrità dell’opera: diritto di opporsi a deformazione, mutilazione, modifica che possa essere pregiudizio al proprio onore o reputazione. Include modalità di comunicazione che cambino la percezione del pubblico (es. uso in pubblicità).

c) Inedito: diritto esclusivo di decidere se e quando pubblicare l’opera. Si esaurisce con la pubblicazione. Se l’autore ha vietato la pubblicazione, gli eredi non potranno pubblicare l’opera inedita.

d) Pentimento: diritto di ritirare l’opera dal commercio per **gravi ragioni morali** (etiche, politiche, religiose — devono essere provate). L’autore deve **indennizzare** chi ha acquistato i diritti di utilizzazione economica.

5.2 Diritti Patrimoniali

Il titolare ha il **diritto esclusivo di utilizzazione economica** dell’opera. I singoli diritti sono esercitabili **indipendentemente l’uno dall’altro** (es. si può autorizzare la riproduzione ma non la distribuzione).

Durata: 70 anni dopo la morte dell’autore. - Per opere collettive: 70 anni dalla prima pubblicazione (per i diritti generali sull’opera); i diritti del singolo collaboratore durano 70 anni dalla sua morte. - Per PA (Stato e enti locali): **20 anni** dalla prima pubblicazione.

I principali diritti patrimoniali:

Diritto di riproduzione (artt. 13, 68-bis LDA): moltiplicazione in copie, diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, in qualunque

modo.

Diritto di trascrizione (art. 14 LDA): trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta.

Diritto di esecuzione e rappresentazione (art. 15 LDA): eseguire, rappresentare o recitare in pubblico un'opera musicale, drammatica, cinematografica. Non è "pubblica" l'esecuzione in famiglia, convitto, scuola, istituto di ricovero senza scopo di lucro.

Diritto di comunicazione al pubblico (art. 16 LDA): diffusione a distanza (radio, tv, satellite, Internet). Include la **messa a disposizione on demand** (l'utente sceglie luogo e momento). La comunicazione al pubblico **NON esaurisce il diritto** — il titolare mantiene il controllo anche dopo.

Diritto di distribuzione (art. 17 LDA): messa in commercio o a disposizione del pubblico dell'originale o di esemplari (vendita, noleggio).

Principio di esaurimento comunitario — risposta alla domanda aperta: quando il titolare (o qualcuno con il suo consenso) **vende per la prima volta** un esemplare dell'opera nel territorio UE, **perde il controllo** sulla distribuzione ulteriore di *quell'esemplare specifico*. Significa che chi compra quel CD o quel libro può rivenderlo, prestarlo, donarlo, senza chiedere permesso. Il titolare non può impedire la "circolazione secondaria" dell'esemplare già immesso nel mercato UE. Attenzione: si esaurisce solo il diritto su *quell'esemplare fisico* — il titolare mantiene il diritto su tutti gli altri esemplari, sulla riproduzione, e sulla messa a disposizione on demand (streaming, download), che **non è soggetta all'esaurimento**.

Diritto di traduzione e modificazione (art. 18 LDA): traduzione in altra lingua; qualsiasi modificazione, elaborazione, trasformazione sostanziale; pubblicazione in raccolta.

Diritto di noleggio e prestito (art. 18-bis LDA): - **Noleggio**: uso temporaneo a pagamento - **Prestito**: uso temporaneo da istituzioni pubbliche - L'autore mantiene sempre il diritto a un'**equa remunerazione**, anche se ha ceduto il diritto di noleggio. Patti contrari: **nulli**.

6. Trasmissione dei Diritti Patrimoniali

I diritti patrimoniali possono essere ceduti, venduti, trasmessi in tutti i modi stabiliti dalla legge (art. 107 LDA). L'autore può compiere atti giuridici sulle proprie opere a partire dai **16 anni** (art. 108 LDA).

Regola fondamentale (art. 110 LDA): la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica **DEVE ESSERE PROVATA PER ISCRITTO**.

Nb contratto particolare come per la casa: il parallelo è corretto — così come il trasferimento di un immobile richiede forma scritta (atto notarile), anche la cessione dei diritti d'autore richiede forma scritta come requisito probatorio. Non necessariamente un notaio, ma serve un documento scritto.

Remunerazione adeguata: chi concede licenza o cede in esclusiva ha diritto a una remunerazione proporzionata al valore dei diritti e ai ricavi. Patti contrari: **nulli**.

Mancato sfruttamento: se il licenziatario non sfrutta l'opera entro il termine contrattuale (max 5 anni, o 2 anni dalla disponibilità dell'opera), l'autore può chiedere la risoluzione del contratto o revocare l'esclusiva.

7. Eccezioni e Limitazioni

Servono per l'esame? Sì — le eccezioni sono rilevanti all'esame, specialmente per il software (sezione 9). Per il D.A. in generale, è sufficiente sapere che esistono casi tassativi (non analogici) e conoscere almeno le più importanti: uso personale, citazione/critica, uso didattico/scientifico su Internet.

Le eccezioni sono **tassative** — non si applicano per analogia.

Principali eccezioni al D.A. generale: - **Riproduzione per uso personale** (a mano o con mezzi non idonei alla diffusione) - **Fotocopia** di opere letterarie: max **15%** di ciascun volume, per uso personale, con mezzi non idonei alla diffusione (NON per spartiti musicali) - **Copia per uso personale** di fonogrammi/videogrammi: senza fini di lucro, nel rispetto delle misure tecnologiche. Non si applica a contenuti on demand. - **Citazione, riassunto, riproduzione** per critica, discussione, insegnamento: con obbligo di indicare la fonte - **Pubblicazione di immagini e musica su Internet** (art. 70 LDA): permessa liberamente a titolo gratuito se a bassa risoluzione/degradate, per uso didattico o scientifico e senza fini di lucro

8. I Diritti Connessi

Esempio chiaro di diritti connessi: sono i diritti patrimoniali che la legge attribuisce a chi **non ha creato l'opera** ma ha contribuito a renderla fruibile dal pubblico. Esempio pratico: una canzone ha un autore (il compositore, titolare del D.A.) ma anche un cantante

che la interpreta e una casa discografica che la produce. Il cantante e la casa discografica hanno diritti **connessi** sull'interpretazione e sulla registrazione fonografica — diritti diversi da quelli dell'autore, ma ugualmente tutelati. Possono essere violati indipendentemente dai diritti d'autore. Gli artisti interpreti ed esecutori hanno anche diritti morali connessi.

Soggetti titolari: artisti interpreti/esecutori, produttori di supporti fonografici, produttori di opere cinematografiche/audiovisive, emittenti radiofoniche e televisive.

9. Tutela Giuridica del Software

Definizione

Nessuna definizione legale in Italia. L'**OMPI** definisce il software come l'insieme di istruzioni che, trasferito su supporto leggibile dalla macchina, fa svolgere una funzione o ottenere un risultato per mezzo di un elaboratore.

Come è tutelato?

I programmi per elaboratore sono protetti dalla disciplina del **diritto d'autore** (D.Lgs. 518/92, recepisce Dir. 91/250/CE): - Protetto in **qualsiasi forma** (codice sorgente, eseguibile, materiale preparatorio) - Deve essere **originale** = creazione intellettuale dell'autore - **Non** sono protette le **idee e i principi** alla base del software - È tutelata la **forma espressiva** (struttura e sviluppo delle istruzioni)

□ **Correzione:** negli appunti grezzi è scritto che il software è tutelato “nella sua funzione di per se”. È impreciso e fuorviante. Quello che è tutelato è la **forma espressiva** — ovvero come le istruzioni sono scritte e strutturate, non cosa fa il software. La *funzione* (ciò che il programma realizza) **non è tutelata**: chiunque può scrivere un programma che fa la stessa cosa con codice diverso. Esempio: Excel e LibreOffice Calc fanno la stessa cosa (funzione identica) ma hanno codice diverso — nessuna violazione.

Titolarità dei diritti patrimoniali

Regola generale: all'autore (la persona fisica che ha scritto il codice).

Software del dipendente: il **datore di lavoro** è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica se il SW è sviluppato: - nello svolgimento delle **mansioni** del dipendente, **oppure** - su **istruzioni** del datore di lavoro

Salvo patto contrario.

□ **Correzione:** negli appunti grezzi è scritto “solo nel caso in cui il dipendente ha creato il software durante l’orario di lavoro adibito alla sua mansione”. Manca il secondo requisito alternativo: “**su istruzioni del datore di lavoro**”. Un dipendente può sviluppare software su istruzioni del datore anche fuori dall’orario ordinario di lavoro — e in quel caso i diritti vanno comunque al datore.

Cosa cambia con l’invenzione del dipendente? Per le **invenzioni** (brevetti — Modulo D7), la regola è diversa: l’invenzione fatta dal dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni appartiene al datore di lavoro, ma il dipendente ha diritto a un **equo premio** se l’invenzione ha rilevante importanza. Per il **software**, invece, non è previsto nessun equo premio al dipendente — i diritti patrimoniali passano interamente al datore senza compenso aggiuntivo.

Diritti esclusivi sul software (tre tipologie)

a) Riproduzione: permanente/temporanea, totale/parziale, con qualsiasi mezzo. Caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione e memorizzazione comportano riproduzione → serve autorizzazione del titolare.

b) Modificazione: traduzione, adattamento, trasformazione, ogni modifica del SW e riproduzione dell’opera risultante.

“Modificazione — significa che non si può o che può solo chi lo crea?”: la regola è che la modificazione è un diritto **esclusivo** del titolare — quindi in linea di principio non si può fare senza autorizzazione. Tuttavia esistono eccezioni (vedi sotto) che permettono alcune modifiche senza autorizzazione. Il principio è: vietata salvo eccezione o accordo.

c) Distribuzione (inclusa la locazione) al pubblico dell’originale o di copie.

“Cosa si intende per inclusa la locazione?”: la locazione qui è il **nolegg**io — cedere in uso temporaneo una copia del software dietro pagamento. È inclusa nel diritto di distribuzione perché è un modo di mettere il software a disposizione del pubblico con corrispettivo economico. **Esaurimento e link con l’Europa:** vedi principio di esaurimento comunitario sopra (sezione 5.2 — diritto di distribuzione). La prima vendita di una copia del SW nella UE esaurisce il diritto di distribuzione di quella copia. NON si applica alla messa a disposizione on demand.

Eccezioni per il software

Senza autorizzazione è consentito: 1. **Riproduzione e modificazione** se necessarie per il corretto **uso** del SW, inclusa la correzione degli errori (salvo patto contrario — il contratto può vietarlo) 2. **Copia di backup** se necessaria per l'uso — questo **non può essere vietato contrattualmente** 3. **Osservare, studiare, sottoporre a prova** il SW durante caricamento/esecuzione per determinare le idee e principi alla base — accordi contrari sono **nulli**

Eccezioni per interoperabilità

Non serve autorizzazione per riproduzione del codice e traduzione della forma se fatte per ottenere informazioni necessarie per l'**interoperabilità** con altri SW, purché: - attività compiute dal licenziatario o soggetto autorizzato - informazioni non facilmente accessibili - attività limitate alle parti di SW strettamente necessarie

Le informazioni così ottenute non possono essere usate per sviluppare SW simile né per altri scopi. Clausole contrattuali contrarie: **nulle**.

10. Registrazione del Software (SIAE)

- **Facoltativa** (il D.A. sorge con la creazione, non con la registrazione) — utile come prova
- **A pagamento:** 126,62 €
- **Deposito quinquennale**, rinnovabile
- La SIAE **non risponde** per plagii o utilizzi illeciti

Dati pubblici: esistenza e titolo del SW, nome dell'autore, data/luogo di pubblicazione, titolare dei diritti patrimoniali.

Eccezione pratica: per l'iscrizione come **start-up innovativa** nel Registro delle Imprese, uno dei requisiti alternativi è essere titolare di SW registrato SIAE — in questo caso la registrazione è necessaria.

11. Software e Brevetti

La **Convenzione di Monaco art. 52** vieta la brevettabilità dei programmi per elaboratore “in quanto tali”. Il software è tutelato dal D.A., non da brevetti.

L'EPO ha comunque concesso brevetti a invenzioni che *utilizzano* software apportando un “contributo tecnico” — ma le interpretazioni nazionali divergono.

12. Misure Tecnologiche di Protezione

I titolari possono apporre misure tecnologiche efficaci (cifatura, distorsione, meccanismi di controllo copie) per impedire atti non autorizzati.

Devono rimuoverle su richiesta dell'autorità competente per fini di sicurezza pubblica o procedimenti giudiziari/amministrativi/parlamentari.

13. Piattaforme di Condivisione Online

In parole povere: YouTube, Instagram, TikTok e simili sono “prestatori di servizi di condivisione di contenuti online”. Quando un utente carica un video con musica protetta, la piattaforma sta tecnicamente *comunicando quell'opera al pubblico* — e per farlo deve avere un'**autorizzazione** dal titolare dei diritti (tipicamente una licenza negoziata con le major o SIAE). Se la piattaforma ha l'autorizzazione, anche il singolo utente che carica è coperto — ma solo se lo fa senza fini commerciali e senza guadagni significativi. Se la piattaforma non ha l'autorizzazione, o se l'utente carica a fini commerciali, si viola il D.A. I titolari possono chiedere alla piattaforma di rimuovere i contenuti; la piattaforma deve verificare umanamente le segnalazioni e avere un meccanismo di reclamo rapido.

14. Sanzioni

Sanzioni civili

- Chi **teme violazione** di un diritto patrimoniale → azione in giudizio per accertare il diritto e **vietare** la violazione (art. 156 LDA)
- Chi **è leso** → azione per **risarcimento del danno + distruzione o rimozione** dello stato di fatto illecito (art. 158 LDA)

Sanzioni penali

Art. 171 LDA: multa da **51 a 2.065 €** — per chi riproduce, diffonde, vende un'opera altrui senza diritto, o la mette a disposizione in reti telematiche. Include chi viola il D.A. attraverso sistemi di IA.

Art. 171-bis LDA (software): chi duplica abusivamente programmi per trarne profitto, o importa/distribuisce/vende/detiene a scopo commerciale programmi non contrassegnati SIAE. - **Pena base:** reclusione 6 mesi-3 anni

+ multa 2.582-15.493 € - **Pena aggravata** (fatto di rilevante gravità): min. 2 anni + 15.493 €

Art. 171-ter LDA: duplicazione e diffusione abusiva di opere musicali, cinematografiche, audiovisive, a condizione che il fatto sia per **uso non personale** e a **fini di lucro**. - **Pena:** reclusione 6 mesi-3 anni + multa 2.582-15.493 €

Nota: la Risoluzione UE 2007/2153 ha invitato a non criminalizzare i consumatori che non perseguono profitto — l'aggravante "fini di lucro" nei reati penali riflette proprio questo orientamento.

Domande di Autoverifica — Risposte

1. Qual è la differenza tra diritti morali e diritti patrimoniali? Quali caratteri distinguono i diritti morali?

I **diritti morali** tutelano la personalità dell'autore (paternità, integrità, inedito, pentimento): sono irrinunciabili, inalienabili e **imprescrittibili** (non scadono mai). I **diritti patrimoniali** tutelano lo sfruttamento economico dell'opera (riproduzione, distribuzione, ecc.): sono cedibili, trasmissibili e durano **70 anni post mortem** dell'autore. Un autore può cedere tutti i diritti patrimoniali mantenendo intatti i morali.

2. Il software è tutelato dal diritto d'autore o dal brevetto? Su quale base normativa?

Dal **diritto d'autore**. La **Convenzione di Monaco art. 52** vieta la brevettabilità dei programmi "in quanto tali". La base normativa per la tutela come D.A. è la **L. 633/1941 (LDA)** modificata dal **D.Lgs. 518/92** (recepimento Direttiva 91/250/CE) — che qualifica il software come opera letteraria.

3. Cosa si intende per "principio di esaurimento comunitario" in relazione al diritto di distribuzione? Si applica alla messa a disposizione on demand?

Quando il titolare (o qualcuno con il suo consenso) effettua la **prima vendita** di un esemplare nella UE, **perde il diritto di controllare la distribuzione ulteriore di quell'esemplare**: il compratore può rivenderlo, prestarlo, donarlo liberamente. Il titolare mantiene il diritto su tutti gli altri esemplari e su qualsiasi forma di comunicazione. **NON si applica** alla messa a disposizione on demand (streaming, download) — quella non è mai soggetta ad esaurimento.

4. In quale caso il datore di lavoro è titolare dei diritti patrimoniali sul software creato dal dipendente?

Se il SW è sviluppato **nello svolgimento delle mansioni** del dipendente **oppure su istruzioni del datore di lavoro** — salvo patto contrario. Entrambi i

requisiti sono alternativi (basta uno dei due).

5. Quali eccezioni alla tutela del software non possono essere escluse per contratto?

Tre eccezioni inderogabili: 1. **Copia di backup** (se necessaria per l'uso) — non eliminabile per contratto 2. **Osservazione, studio e prova** del funzionamento per conoscere le idee e principi alla base — clausole contrarie sono nulle 3. **Eccezioni per interoperabilità** — clausole contrarie sono nulle

La riproduzione/modificazione per uso corretto del SW (correzione errori) è invece **derogabile** per contratto.